

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1182/2535

บริษัทหลุยส์ ดีเลียวโนเวน
ส์(ประเทศไทย จำกัด

โจทก์

นางสำลี แซ่ตั้ง

ผู้ร้อง

นายสมศักดิ์ ชิวสัทธิรุ่งเรือง

จำเลย

นางสำลี แซ่ตั้ง ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า ผู้ร้องยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ไม่ใช่ฎีกา
ในข้อกฎหมายดังผู้ร้องอ้างไม่รับเป็นฎีกา

ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องล้วนเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และ เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดอนุญาต ให้ผู้ร้องได้ดำเนินการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 252 ต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาตามยอม จำเลย ไม่ปฏิบัติ ตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์ นำเจ้าพนักงาน บังคับคดีทำการยึดทรัพย์คือ
ปากกาไฮโซเซฟเฟอร์ นาฬิกาแขวน หน้าปัดเหลี่ยมยี่ห้อไฮโกควอทซ์รวมราคา
ทรัพย์สินทั้งสิ้น 22,150 บาท ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในร้านค้า ซึ่งผู้
ครอบครองและประกอบการค้า โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะยึด ขอให้ ปลดปล่อยทรัพย์ที่ยึด
โจทก์ ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 55)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 58)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าทรัพย์ที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดเป็นของจำเลย ฎีกาของผู้ร้อง มิได้คัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นฎีกา ที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง ด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าทรัพย์ที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดเป็นของจำเลย ฎีกาของผู้ร้อง มิได้คัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นฎีกา ที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง ด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไวย-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ